

法影·高能法商挑战赛

主题：在这部“法治爽文”里，你是主角还是炮灰？

第一关：钱包保卫战（消费与纠纷）

Q1. 【闲鱼/二手交易】你在二手平台买了个“99新”的平板，到手发现屏幕有划痕，卖家却说：“发货时是好的，是你掉包了，不退！”此时你会？

- A. (暴躁线) 气急败坏，在聊天框对卖家进行言语辱骂和人身攻击，发泄完直接拉黑。（得1分，辱骂记录也是证据，可能面临侵犯名誉权的风险）
- B. (佛系线) 算了，几百块的东西，投诉太累，挂闲鱼低价卖了回点血。（得2分，止损但憋屈）
- C. (技术线) 拿出“开箱视频”（不仅拍了快递面单还拍了拆封全过程），直接申请平台“小法庭”介入，并甩出一句“欺诈消费者，退一赔三了解一下？”（得5分，证据闭环）

Q2. 【医美/服务】去理发店染发，结果 Tony 老师把你头发烫焦了，像枯草一样。店长说送你两次护理卡作为补偿。你会？

- A. (妥协线) 勉强接受，反正头发已经坏了，能补救一点是一点。（得2分，后续维权被动）
- B. (舆论线) 当场报警，并在小红书发避雷贴：“家人们谁懂啊，避雷这家黑店！”（得3分，只有情绪没有赔偿）
- C. (实锤线) 拒绝办卡，保留消费凭证和头发受损照片，去医院开具毛囊受损证明或去市监局投诉，要求退款并赔偿修复费用。（得5分，精准打击）

Q3. 【借贷陷阱】好兄弟找你借 5000 元应急，说好下周还。微信转账时，为了显得不生分，你会怎么做？

- A. (信任线) 直接发个“微信红包”或者转账，备注里发个表情包。（得1分，红包在法律上易被认定为赠与）
 - B. (模糊线) 转账过去，口头打个电话说一下。（得2分，电话录音难取证）
 - C. (严谨线) 使用“微信转账”，并在备注栏明确写上“借款给 XX 用于应急，下周归还”，并截屏保存。（得5分，备注即借条）
-

第二关：职场大逃杀（劳动与合同）

Q4. 【试用期辞退】入职第 29 天（试用期一个月），HR 突然找你谈话：“你性格不太适合我们团队，明天不用来了。”并拿出一张《主动离职申请单》让你签字。你签吗？

- A. (老实线) 觉得自己确实可能没表现好，尴尬地签了字走人。（得1分，痛失赔偿金）
- B. (硬刚线) 拍桌子不签，赖在公司不走，直到保安上来赶人。（得2分，甚至可能违法）
- C. (心机线) 掏出手机打开录音，微笑着说：“如果是公司辞退，请出具《解除劳动合同通知书》，我不主动辞职。”转身就去玩法影随行的“AI 模拟仲裁”。（得5分，拿捏核心）

Q5. 【隐形加班】老板周五半夜在群里发消息：“所有人，这份方案周一早上要

用，辛苦大家周末在家优化一下。”你会怎么回？

- A. (社畜线)没有任何回复，默默在家干了两天，周一准时交货。(得1分，免费劳动力)
- B. (反骨线)假装没看见，周一上班说：“哎呀周末去山里露营没信号。”(得3分，但这招不能总用)
- C. (留痕线)群里回复“收到，正在处理”，并在电脑上保存文档修改时间记录和微信聊天记录，离职时把这些作为“加班证据”一起算账。(得5分，秋后算账)

Q6. 【五险一金】入职时老板画大饼：“我们是创业公司，前半年暂不交社保，把这部分钱直接折现发到你工资里，你到手钱更多哦！”你心里想？

- A. (贪财线)好像挺划算的，反正我年轻也不生病，同意！(得1分，违法且短视)
- B. (犹豫线)觉得不太对劲，但怕失去工作机会，勉强答应。(得2分，埋下隐患)
- C. (清醒线)即使表面答应，也会保留工资条和劳动合同。因为你知道：社保是法定义务，不能协议免除。只要举报，一告一个准，公司还得补缴。(得5分，知法懂法)

第三关：生活修罗场（租房与侵权）

Q7. 【退房风波】退房时，房东拿着放大镜检查，指着墙上一个原本就有的钉眼说要扣500块。此时你最后悔没有做哪件事？

- A. (后悔线)后悔没给房东买点水果搞好关系。(得1分，无效社交)
- B. (后悔线)后悔当时没找中介，觉得中介能管这事。(得2分，中介通常不管)
- C. (觉醒线)后悔入住第一天没有拍一个全屋细节视频并微信发给房东确认。现在只能去法影随行生成一份“律师函”吓唬他了。(得5分，证据意识)

Q8. 【隐私泄露】你接到了一个推销电话，对方精准报出了你的姓名、住址甚至刚买的商品信息。你意识到这是某APP泄露的。你会？

- A. (麻木线)骂一句“神经病”挂断电话，继续过日子。(得1分，大多数人的选择)
- B. (防守线)以后收快递都用化名，地址写到小区门口蜂巢柜。(得3分，被动防御)
- C. (进攻线)对骚扰电话录音，询问数据来源，并向12321网络不良与垃圾信息举报中心投诉，或者使用平台的“一键生成投诉模板”发给涉事平台客服。(得5分，源头治理)

第四关：逻辑试金石（法治思维）

Q9. 【证据之王】如果你要打官司，对方死不认账。以下哪种证据在法官面前最能“能打”？

- A. (人情证)我七大姑八大姨写的一份联名保证书。(得1分，效力极低)
- B. (偷录证)我在他不知情的情况下，在他家卧室里偷偷装窃听器录的音。(得0分，非法手段获取的证据无效)
- C. (电子证)经过区块链存证或公证处公证的原始微信聊天记录和电子合同。(得5分，现代证据之王)

Q10. 【未来观念】当听说“AI技术可以辅助普通人打官司”时，你内心最真实

的反应是？

A.（传统型）怀疑与排斥。觉得法律是讲人情世故的，冷冰冰的机器怎么可能懂我的委屈？还是找熟人托关系更靠谱。（得 1 分，代表传统人情社会思维，需重塑认知）

B.（实用型）谨慎尝试。觉得拿来查查法条、写写文书还行，能省点事，但真到了关键时刻，还是得花钱请真人律师才安心。（得 3 分，代表大众实用主义，是项目的存量用户）

C.（破局型）拥抱机遇。这是一个打破阶层壁垒的机会！利用技术消除信息差，让我这种普通人在面对大公司或强势方时，也能拥有对等的博弈能力。（得 5 分，深刻理解“技术实现公平”的本质，是项目的核心种子用户）